附件：

高州市根子镇泳春婴幼儿洗浴馆“8·23”一般淹溺事故调查报告

2021年8月23日17时08分左右，在根子镇泳春婴幼儿洗浴馆发生一起淹溺事故，一名学生在该洗浴馆游泳时溺水，经120现场抢救无效死亡，直接经济损失约40万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，高州市人民政府成立了由市安全生产委员会副主任、市应急管理局局长邓钦信任组长，市应急管理局党委委员蓝超、市公安局治安大队副大队长葛海清任副组长，成员由市公安局、市文化广电旅游体育局、市应急管理局、市总工会、根子镇人民政府有关人员组成的高州市根子镇泳春婴幼儿洗浴馆“8·23”一般淹溺事故调查组，并邀请市纪委监委派员参加事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改

措施。

事故调查组经分析认定：高州市根子镇泳春婴幼儿洗浴馆“8·23”一般淹溺事故是一起一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）涉事单位概况

高州市根子镇泳春婴幼儿洗浴馆（简称泳春洗浴馆，下同），《营业执照》统一社会信用代码：92440981MA567B0426，类型：个体工商户，经营场所：高州市根子镇根子村委会木花村，经营者：赖[redacted]强，组成形式：个人经营，成立日期：2021年04月06日，经营范围：婴幼儿洗浴服务；销售：食品，服饰。未办理《广东省危险性体育项目经营活动许可证》（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），游泳池所在建筑于2019年自行建设，2021年春节改造为室内游泳池，5月开始对外经营，未能提供报建审批手续材料。

（二）相关人员情况

1.黄[redacted]芸，本次事故死者，女，11岁，汉族，出生日期：2010年9月9日，公民身份号码：440[redacted]，住址：广东[redacted]。

2.赖[redacted]强，男，27岁，汉族，出生日期：1994年6月18日，公民身份号码：440[redacted]，住址广东省[redacted]，是泳春洗浴馆的经营者兼

救生员。

（三）涉事环境情况

涉事游泳池为半砖墙半星铁瓦结构搭建的室内游泳池，池内贴满瓷砖，池边与墙边走台较为狭窄，事故现场有救生圈、浮标线，事故现场墙上张贴有“禁止跳水”的警示，挂着“安全防范第一”的海报，内容为“由于游乐过程会存在一定的安全因素，为避免儿童受到不必要情况发生，请家长务必陪同宝宝共同游乐配合管理员共同看管。本场所禁止过度喧哗嬉戏，必须做到安全第一为上。”

事故发生点在高州市根子镇泳春婴幼儿洗浴馆的游泳池的1.2米的浮标线附近。事故游泳池可分为浅水区和深水区，中间无隔断。浅水区长约6米，宽7米，深0.85米；深水区长9米，宽9米，深度从与浅水区相接驳处变深，最深处1.6米。深水区右上角和浅水区右下角有扶梯。

（四）有关监管部门履职情况

1.根子镇人民政府。根子镇人民政府是涉事单位的属地政府。该镇坚持实行党政“一把手”负责制、问责制，坚持按季度召开季度安委会成员会议，镇党政主要领导定期带队开展安全生产检查，目前共检查企业超过50次，各分管领导按所分管行业组织安全检查200余次，所有排查出的安全隐患、发现的问题均及时整改。该镇今年上半年对浮山岭游泳池的违建部分组织了2次清拆行动，并在学

生放假期间多次要求其暂停营业、清空泳池，严防溺水事件。根子镇执法大队根据上级下发的2020年前的卫片违法图斑及2021年前三季度补充卫片违法图斑，认真开展了土地卫片执法检查核查和案件查处整治工作，截至目前该大队开展国土资源动态巡查100余次，下发土地违法停建通知书38宗，拆除违法建筑36宗，拆违面积8500对平方米。该镇基本上履行了安全生产和查处违建职责，但该镇对事故游泳池所在的建筑物无报建审批手续存在多年未及时发现并采取处理措施，对涉事单无证经营游泳池没有及时巡查发现，工作尚存在不足之处。

2.高州市文化广电旅游体育局。经调查，该局负有组织查处体育违法行为和违法案件职责。该局坚持依法行政、严格执法。加强对我市文化广电旅游体育经营单位日常巡查和突击检查相结合，定期和不定期相结合，明查与暗访相结合。今年以来，共出动执法人员1900多人次、检查经营单位871多家次，其中，网吧262家次，娱乐场所292家次，高危险性体育项目经营场所38家次，其他场所279家次。办理案件11宗，责令整改25宗，收缴非法出版物3000多册。该局根据《广东省体育局关于加强对游泳、潜水等高危险性体育项目经营活动场所安全生产监督检查工作的通知》（粤体办〔2021〕37号）文件的要求，开展了高危险性体育项目经营活动场所专项整治，行动共出动执法人员66人次，检

查12家游泳场馆，内容包括经营场所证照、规章制度是否健全，警示标识是否按规定设置，救生员是否持证上岗、按规定名额配备到位，各类救生器材是否齐备，应急照明装置是否完备等。并对巡查发现和群众举报的4家未经许可的游泳池发出《责令整改通知书》，引导业主办理《高危险性体育项目经营许可证》，经复查，该4家游泳池已按要求整改并办理了《高危险性体育项目经营许可证》。对高州市文化广电旅游体育局可认定为已依法履职。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

事故调查组通过调取查看泳春洗浴馆的视频监控录像、事后现场勘验和对有关人员的调查询问，基本还原事故发生经过。

2021年8月23日，15时40分，黄[redacted]明（死者父亲）带着黄[redacted]芸和其妹妹来到泳春洗浴馆；后因妹妹觉得水冷，故黄[redacted]明送妹妹回家；17时00分，救生员赖[redacted]强走出游泳池吸烟。17时04分36秒黄[redacted]芸出现遇溺，在游泳池里上下跳动挣扎，17时08分15秒停止挣扎动作，开始下沉。赖[redacted]强听到有人呼喊冲入泳池救人，17时16分53秒跳入泳池捞起黄[redacted]芸，抱到泳池边上用心肺复苏等的方法进行急救，但是黄[redacted]芸已无呼吸，期间家属和赖[redacted]强都拨打120急救电话，黄[redacted]芸经120医生现场抢救无效死亡。死者家

属17时36分打110报警电话。

（二）事故应急救援和善后处置情况

2021年8月23日17时26分，根子卫生院接到高州市120指挥中心指令前往事故现场进行救治；17时40分许，救护车到达事故现场，黄[redacted]芸经医生现场抢救超过40分钟无效死亡。

接到事故报告后，高州市委、市政府高度重视，并要求迅速查明事故原因，认真做好善后工作，吸取事故教训，维护社会稳定。市应急管理局、根子镇政府、根子派出所等相关职能部门先后到达事故现场开展应急救援和事故善后处置工作。2021年9月7日，死者家属与事故相关方达成赔偿协议；2021年11月1日，死者家属收到赖[redacted]强赔付的全部赔偿款项。至此，善后处置工作已经全部结束。

经评估，本次事故单位能快速拨打120急救电话请求帮助，充分利用人力对伤亡人员开展抢救；各职能部门能快速响应，及时控制处理事故，虽未能抢救回溺水人员，但能积极协调处理善后工作，对社会没有造成较大的影响，本次事故应急救援处置及时、措施得当。

三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失

本次事故造成一人死亡，直接经济损失为40万元。

死者：黄[redacted]芸，女，11岁，汉族，出生日期：2010年9月9日，公民身份号码：440[redacted]，住址：广

东[redacted]。

四、事故原因

按照生产事故调查处理“四不放过”原则，为进一步查明事故的原因、性质和类型，事故调查组进行了大量的调查询问取证工作，提取了现场监控视频，对事故现场进行详细反复勘查，收集和掌握了大量第一手资料，查清了事故原因和性质。

（一）事故直接原因

泳春洗浴馆的经营者兼救生员赖[redacted]强擅自离开工作岗位外出吸烟，未能及时发现泳池内挣扎的淹溺儿童并第一时间进行救援，是导致事故发生的直接原因。

（二）事故间接原因

1.泳春洗浴馆经营的游泳池不具备行业标准的安全生产条件。（1）泳春洗浴馆所经营游泳池，属于高危险性体育项目，未办理《广东省危险性体育项目经营活动许可证》，不具备国家标准或者行业标准规定的安全生产条件。（2）未按照《体育场所开放条件与技术要求（第一部分：游泳场所）》（标准编号 GB19079.1-2013）的要求[1]配备相应数量的专职救生员。涉事的游泳池水面面积约为 150 平方米，仅由泳春洗浴馆的经营者赖[redacted]强一人兼救生员。

1《体育场所开放条件与技术要求（第一部分：游泳场所）》（标准编号 GB19079.1-2013）7.2 游泳救生员 水面面积在 250m²及以下的游泳池，应至少配备游泳救生员 3 人；水面面积在 250m²以上的游泳池，应按面积每增加 250m²及以内增加 1 人的比例，配备游泳救生员。

2.泳春洗浴馆经营者赖[redacted]强未建立、健全本单位安全生产责任制；未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未按法律要求保证安全生产所必需的资金投入致使泳春洗浴馆不具备安全生产条件；未检查本单位的安全生产状况和及时排查生产安全事故隐患；

3.黄[redacted]明作为黄[redacted]芸的法定监护人，带领其去游泳，长时间离开游泳池，放任限制民事行为能力的未成年人黄[redacted]芸独自在泳池内游泳，监护人监护责任未履行到位，在黄[redacted]芸发生淹溺之时无法及时发现并施以救援。

五、事故责任认定及对事故责任者的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规的相关规定，建议对高州市根子镇泳春婴幼儿洗浴馆“8·23”一般淹溺事故有关责任人及责任单位作出如下处理：

（一）对有关人员的处理建议：

赖[redacted]强，未经批准开办游泳池，擅自经营高危险性体育项目游泳[2]未办理《广东省危险性体育项目经营活动许可证》[3]，未按要求配备足够的游泳救生员，不具备国家标准

2国家体育总局、人力资源和社会保障部、国家工商行政管理总局、国家质量监督检验检疫总局、国家安全生产监督管理总局公告第16号《第一批高危险性体育项目目录公告》为落实《全民健身条例》对高危险性体育项目经营活动管理的相关要求，保障人民群众参与高危险性体育项目的人身安全，根据《全民健身条例》第三十二条第四款的规定，经国务院批准，现将第一批高危险性体育项目目录公告如下：一、游泳。

3企业、个体工商户经营高危险性体育项目的，应当符合下列条件，并向县级以上地方人民政府体育主管部门提出申请。

或者行业标准规定的安全生产条件；未建立、健全本单位安全生产责任制；未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；没有按照规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件，导致事故发生，其违反了《中华人民共和国安全生产法》（2014年8月31日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订）第四条[4]、第十七条[5]、第十八条第（一）[6]、（二）[7]、（三）[8]、（五）[9]项和第二十条第一款[10]，对事故负有责任。其在游泳池内还有儿童在游泳时，擅离职守到游泳池外面吸烟，造成无人监管的情况，在事故发生时不能第一时间对死者进行救援，涉嫌刑事犯罪，建议由高州市公安局对其进行立案侦查。如高州市公安局侦查后认为不构成犯罪的，建议由高州市应急管理局依据《中华人民共和国安全

4第四条生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，改善安全生产条件，推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产。

5第十七条生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

6第十八条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立、健全本单位安全生产责任制；

7（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；

8（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

9（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

10生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

生产法》（2014年8月31日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订）第九十条等有关规定对其进行行政处罚。

（二）其他建议

1、发生事故的游泳池所在建筑物未提供建设审批手续，建议由根子镇人民政府进一步核实后依法处理。

2、根子镇人民政府对事故游泳池所在的建筑物无报建审批手续存在多年未及时发现并采取处理措施，对在距离镇政府较近的泳春洗浴馆无证经营游泳池长达三个多月也没有及时巡查发现处置，违法建设行为巡查管控和安全生产检查工作不到位，建议中共高州市委责成根子镇党委作出书面检查，高州市人民政府责成根子镇人民政府作出书面检查；并由根子镇党委、政府主要领导对分管综合行政执法工作、分管安全生产工作的分管领导和综合行政执法办公室、综合治理办公室（应急管理办公室）负责人进行提醒谈话。

3、在本次事故中，如有相关民事法律责任，建议相关当事人依据其他法律途径解决。

六、事故整改防范措施建议

（一）泳春洗浴馆，应当按照行业标准要求办理相关经营许可证，未经许可，不得擅自从事游泳经营活动。

（二）根子镇政府要严格落实属地管理责任，加强应

急管理和综合执法机构的队伍建设，加大日常巡查执法力度，依法查处辖区各类非法违法生产经营建设行为。

（三）高州市文化广电旅游体育局，要加大对辖区内游泳池的安全检查指导力度，督促其全面落实安全管理主体责任；要加强对游泳池等危险性体育项目的日常监管；要深入开展安全隐患排查，对所属游泳馆及安全设施设备配备情况要做到“底子清、数据明”，对排查发现的重大安全隐患(问题)应当督促其制订整改方案并抓好落实。

（四）高州市文化广电旅游体育局，应将本次事故情况向各镇街、各相关单位进行通报，提醒各镇街和单位深刻吸取本次事故的教训，针对本次事故发生的原因、暴露出的问题，深入查找本地区、本部门工作中存在的突出问题，深入分析原因，举一反三，全面加强高危险性体育项目生产经营安全管理工作。